

予備独自問題 H27-18

(配点: 2)

月 日

月 日

公訴の提起に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき、裁判所は公訴を棄却しなければならない。
- イ. 検察官が公訴を提起したときは、検察官が遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
- ウ. 起訴状の謄本が公訴の提起があった日から2か月以内に被告人に送達されなかったため、公訴が棄却された場合、公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、公訴棄却の裁判が確定したときから再びその進行を始める。
- エ. 起訴状の謄本が公訴の提起があった日から2か月以内に被告人に送達されなかったため、公訴が棄却され、その裁判が確定したとき、検察官は、同一事件について更に公訴を提起することができる。
- オ. 公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさないから、共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を及ぼさない。
1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

№136	公訴の提起	正答率
予備H27-18	正解	45%

ア 正しい

338 条 3 号。公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起された場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。338 条は、339 条とともに、訴訟条件が欠けている場合に、公訴を棄却して訴訟を途中で打ち切るべきことを定めた規定である。そして、公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起された場合、公訴が棄却される（338 条 3 号）のは、1 個の公訴事実について 2 個の実体判決がされるのを防止するためである。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

271 条 1 項。裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。被告人への起訴状謄本の送達の意義は、公判手続を進行させる第一歩として、被告人に公訴事実を告知し、防禦の機会を与える点にある。したがって、本記述は、起訴状謄本の送達主体を検察官としている点で、誤っている。

ウ 正しい

最決昭 55.5.12。判例は、起訴状謄本を所定の期間内に被告人に送達しなかった場合における公訴時効の停止の効力について、「刑法 254 条 1 項の規定は、起訴状の謄本が同法 271 条 2 項所定の期間内に被告人に送達されなかったため、同法 339 条 1 項 1 号の規定に従い決定で公訴が棄却される場合にも適用があり、公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、右公訴棄却決定の確定したときから再びその進行を始めると解するのが相当である」としている。よって、起訴状の謄本が 271 条 2 項所定の期間（2 か月）以内に被告人に送達されなかったため、公訴が棄却された場合（339 条 1 項 1 号）、公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、公訴棄却裁判が確定したときから再びその進行を始める。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい ★

271 条 2 項。公訴の提起があった日から 2 箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失う。この場合、当該公訴は棄却される（339 条 1 項 1 号）。そして、この場合、公訴の提起が、さかのぼって効力を失った以上、同一事件について改めて公訴を提起しても、二重起訴にはならない。よって、起訴状の謄本が公訴の提起があった日から 2 か月以内に被告人に送達されなかったため、公訴が棄却され、その裁判が確定したとき、検察官は、同一事件について更に公訴を提起することができる。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

「公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない」（249 条）が、「共犯者の 1 人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する」（254 条 2 項前段）。公訴提起による時効停止の効力が、他の共犯に対しても及ぶとされた趣旨は、共犯者間の不公平を避ける点にある。したがって、本記述は誤っている。

以上により、誤っている記述はイとオであり、したがって、正解は肢 4 となる。